

1500259-88.2022.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

1500259-88.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500259-88.2022.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 16h, na Rua 20, nº 58, Acaraú, nesta cidade e comarca de Cananéia, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 31 pedras, contendo 7 gramas de cocaína, na forma de "crack", droga que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 44/45, auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de fls. 09/10.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04) e teve a prisão convertida em preventiva pela decisão de fls. 69/71.

A denúncia foi recebida no dia 31 de agosto de 2022 pela decisão de fls. 93/94, ocasião em que foi determinada a designação de audiência.

O acusado foi citado (fls. 108/109) e apresentou defesa prévia (fls. 128/129)

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as alegações finais orais em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante o (fls. 04), pelo auto de constatação (fls. 12/13), pelo boletim de ocorrência policial (fls. 47/48), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias de fls. 43/44, bem como pela prova oral coligida.

Ouvido perante a autoridade policial (fl. 10), LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA manifestou seu interesse em falar somente em juízo.

Sob o crivo do contraditório, confessou que adquiriu o entorpecente para o tráfico e acrescentou que o dinheiro com ele encontrado não decorreu da mercancia de drogas, pois recebeu o numerário em decorrência da prestação de serviços.

Os policiais BRUNO ANTONIO CALDONAZZO DE SOUZA e JOSE LUCAS MATHEUS TEIXEIRA, policiais militares condutores da ocorrência, narraram em solo policial (fls. 7/9): que estávamos em patrulhamento pela área, com vistas ao combate ao tráfico de drogas pelo bairro do Acaraú, quando pela Rua vinte, altura do numeral 58, local conhecido como ponto de venda de drogas, tivemos nossa atenção despertada para um indivíduo que estava parado na esquina e quando avistou a viatura policial, se portou de maneira suspeita, tentando atravessar a rua e inclusive tentou empreender fuga. Que abordamos o indivíduo e logramos localizar no bolso de sua blusa (moletom) um sacola plástica transparente e no interior havia 31 pedras de substância amarelada vulgarmente conhecida como "Crack" (7 GRAMAS), além da quantia de R\$ 214,00 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS), sendo 2 de R\$50,00, 2 de R\$ 20,00, 5 de R\$10,00, 2 de R\$ 5,00 e 7 de R\$ 2,00. Que indagado, o indiciado confessou que estava traficando e que a quantia era relativa à venda. Que diante deste cenário, o indiciado recebeu voz de prisão e conduzimos até esta unidade para as providências de polícia judiciária.

Em juízo, os militares ratificaram o que foi dito à autoridade policial, acrescentando que outras pessoas estavam no local e também foram revistadas, mas nada de ilícito com elas foi localizado.

Da análise dos fatos, tenho que a pretensão acusatória merece prosperar.

O art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Na espécie, nada há nos autos a indicar que os miliares tivessem qualquer interesse em prejudicar o denunciado perante este juízo. Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Quantidade de drogas e circunstâncias dos fatos que impedem a aplicação do redutor. Regime fechado como o único adequado. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500262-13.2021.8.26.0559; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Aprazível - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala do policial militar firme e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teria intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime bem fixados - réu reincidente - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503912-74.2020.8.26.0536; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022).

Na espécie, considerando a confissão e os relatos dos militares, tenho que o conjunto probatório é incontroverso a demonstrar que LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA trazia consigo entorpecentes. Assim, sendo misto alternativo o tipo penal sob exame, não restam dúvidas acerca da prática da infração.

No mais, o auto de constatação de fls. 12/13 indica que foram apreendidas 31 pedras, contendo 7 gramas de cocaína, na forma de "crack".

Quanto à possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo não atendidos aos requisitos legais, porquanto o denunciado é reincidente (autos n. 0000133-86.2017.8.26.0118).

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento parcial da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; o réu é reincidente e não ostenta antecedentes (fls. 49/53); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo da comercialização de entorpecentes é o lucro fácil, punido naturalmente pelo tipo penal; as circunstâncias do crime são normais do tipo; as consequências foram as normais para esta espécie; por se tratar de crime contra a saúde pública, nada a considerar acerca do comportamento da vítima.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, e diante do comando do art. 68 do Código Penal, diante da agravante de reincidência e da atenuante da confissão espontânea, que devem ser compensadas, permanece a reprimenda no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, porquanto o denunciado, reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Dessa forma, torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo.

Ante a reincidência do réu e considerando o quantum de pena fixada, fixo o regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena de reclusão, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Em virtude da reincidência, o sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal. Assim, incabíveis a substituição e o sursis da pena.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, qualificado nos autos, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa no valor unitário mínimo por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos da fundamentação.

Observo que o sentenciado segue preso pelos presentes autos.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas registra pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Configurado, portanto, requisito delimitado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Os autos registram que o acusado foi condenado definitivamente em processo anterior (autos n. 0000133-86.2017.8.26.0118), além de tramitar em seu desfavor mais uma ação penal relativa à delitos previstos na Lei de Drogas (autos n 1500547-68.2021.8.26.0118).

Tal histórico de reiteração na prática de infrações penais torna cogente a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Dessa forma, vislumbro que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem. Assim, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontram e, havendo recurso de qualquer das partes, expeçam-se cartas de guia provisória.

Deixo de fixar valor indenizatório, pois não houve instrução específica para esse fim, de modo a possibilitar ao réu o exercício de sua ampla defesa.

Caso a medida ainda reste pendente no feito, autorizo a destruição dos entorpecentes. Ademais, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido, pois o acusado, preso no contexto de tráfico de drogas, não comprovou a procedência lícita do valor.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Providencie a serventia, observado o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ).

Na hipótese de ter sido o defensor nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários ao i. patrono no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (IRGD-SP) e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI e ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cananeia, 8 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA